

MARIYAH BINTI KADIR

lwn.

NORZANIZ BINTI ISHARI & NORHADI BIN ISHARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13 Disember 2019 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-041-0120-2017]

[Rayuan Terhadap Perintah Interlokutori Di Bawah Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 18/3/2019. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10400-041-0679-2018 yang diberikan pada 4/3/2019 berhubung dengan Bantahan Awal. Tiada maklumat serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Perayu telah menerima notis melalui Borang MS 30 pada 5/8/2019, walaubagaimanapun pada 4/11/2019, Pihak Perayu telah memfailkan, Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen

Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enkmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti rayuan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes,
KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -

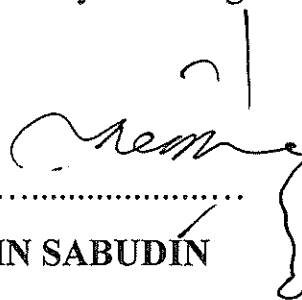
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes **Mal (Rayuan)**
No. : 10000-041-0120-2017 berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen
Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

